

1514630-50.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160636/2021 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 18492058 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 231/21/401 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2160636 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1514630-50.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514630-50.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160636/2021 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 18492058 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 231/21/401 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2160636 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO GIOVANNI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

Marco Antonio Giovanni, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 14 de junho de 2021, por volta das 06 horas, na Rua Brigadeiro Luis Antonio, nº 733, Jardim Paulista, nesta Capital, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas) de Tetraidrocanabinol, mais conhecida como maconha, em um invólucro plástico, 142g (cento e quarenta e dois gramas) de Benzoilmetilconina, mais conhecida como cocaína, em 52 (cinquenta e dois) invólucros plásticos, prontos para a venda, e 02

(dois) invólucros plásticos com a substância a granel; substâncias entorpecentes que provocam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar. O réu, pessoalmente citado (fls. 88), apresentou defesa por escrito (fls. 101/107) e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas duas testemunhas de acusação, além de realizado o interrogatório do réu.

O Ministério Público, em memoriais, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, fixando-se o regime fechado. A defesa requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a condenação com a aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão, com a fixação de regime aberto.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia.

Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório, notadamente em juízo, sob o crivo o contraditório.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Constatação de fls. 24/25, bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico definitivo de fls. 148/150.

A autoria também é certa.

O acusado na Delegacia de Polícia permaneceu em silêncio.

Em juízo o réu negou a prática do tráfico, afirmando que as drogas eram destinadas a consumo próprio.

Com efeito, o policial Victor Bergamini de Menezes, relatou que estava prestando apoio ao cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos do processo nº 1501422-45.2020.8.26.0127 da 2ª Vara Criminal de Carapicuiíba e se dirigiram até o local dos fatos. Lá foram recebidos pelo réu, que confessou ser usuário de drogas e que vendia drogas para alimentar seu vício, indicando o cômodo onde estariam armazenadas. Encontraram 01 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante a "maconha", 52 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada em pó semelhante a "cocaína", prontos para venda, 02 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada em pó semelhante a "cocaína" à granel, 02 balanças de precisão, 01 notebook, 600 embalagens plásticas para droga, 600 plásticos tipo ziplock e 01 aparelho de telefone celular.

O policial Leandro Ferreira do Prado corroborou o depoimento de seu colega Victor. Saliento que os policiais civis sequer conheciam a denunciada quando do encontro da substância entorpecente, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-la gratuitamente. Ademais, não houve demonstração de qualquer animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia, ao contrário, deve tal prova ser revestida de credibilidade, principalmente quando inexistir causa de suspeição, pois sua a função da polícia é proteger a comunidade e não perseguir inocentes. Neste diapasão: "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275). "Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273).

Demais disso, a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas não deixa dúvidas de que as substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu se destinavam à traficância, se subsumindo, desta forma, a conduta prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Observo, por derradeiro, que o fato de o acusado ser usuário de substância entorpecente, não tem o condão de descaracterizar o delito, pois é cediço que uma

conduta não exclui a outra e é comum o tráfico por dependentes, até mesmo para ajudar a financiar o vício.

Passo a dosar a pena.

Atendendo ao art. 59, do Código Penal, c.c art. 42, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de reconhecer a presença da agravante decorrente do cometimento do delito em ocasião de calamidade pública, nos termos do art. 61, II, alínea 'J', vez que não há elementos nos autos a indicar que o acusado se beneficiou da situação de pandemia para a prática do crime.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, já que o sentenciado não confessou a traficância, apenas a posse da droga para consumo próprio.

Na terceira fase, observo, por fim, que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu é primário e não possui antecedentes criminais, não havendo nada nos autos que faça concluir que integre organização criminosa ou se dedique à tal atividade, com o que diminuo a pena anteriormente aplicada em dois terços (2/3), fixando-a em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e em cento e sessenta e seis (166) dias-multa, fixadas em seu valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado. Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno Marco Antonio Giovanni como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, (01) ano e oito (08) meses de reclusão e em cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em decorrência do preceituado no artigo 44, do Código Penal, estando presentes os demais requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período de um (01) ano e 08 (oito) meses em local a ser fixado pelo juízo da execução.

Se eventualmente necessária a execução da pena privativa de liberdade, considerando que o réu é primário, fixo o regime aberto.

Em razão do regime fixado, poderá o réu apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA